



RE PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 28 DE JUNHO DE 2004.

EMENTA: Dispõe sobre o CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM**, faz saber que a Câmara Municipal de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro, por seus representantes legais, aprovou e ele sanciona a presente **Lei Complementar**

Capítulo I

Título I

DA POLÍTICA AMBIENTAL

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 1º - Todos têm direito a viver em meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, essencial à boa qualidade de vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo e zelar por sua recuperação, proteção e preservação, em benefício das atuais e futuras gerações do Município de Guapimirim.

Art. 2º - Para consecução do disposto no artigo anterior, este Código está fundamentado no interesse local, normatizando e regulamentando a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente.

Art. 3º - A política municipal de meio ambiente é orientada pelos seguintes princípios:

- I** - a promoção do desenvolvimento do ser humano, em conjunto com o meio ambiente;
- II** - a racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
- III** - a proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- IV** - o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
- V** - a função social e ambiental da propriedade;
- VI** - a obrigação de recuperar áreas degradadas e cobrar indenização pelos danos causados ao meio ambiente;
- VII** - garantir a prestação de informações relativas ao meio ambiente.

Capítulo II

DOS OBJETIVOS

Art. 4º - São objetivos da política municipal de meio ambiente:

I - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município com órgãos Federais e Estaduais, sempre que necessário;

II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;

III - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis de sustentabilidade;

IV - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;

V - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam sua qualidade de vida e o meio ambiente no Município de Guapimirim;

VI - estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face de lei e de inovações tecnológicas;

VII - estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição, considerando-se, inclusive, as normas da ABNT e as resoluções do CONAMA;

VIII - preservar e conservar as áreas protegidas no Município;

IX - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;

X - promover a educação ambiental formal e informal, na Sociedade e na rede municipal de ensino;

XI - promover o zoneamento ambiental e a implantação de corredores ecológicos;

XII – estimular a preservação como principal alternativa para o controle da qualidade ambiental;

XII – fomentar no Município atividades econômicas compatíveis com sua vocação natural.

Capítulo III

DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º - São instrumentos da política municipal de meio ambiente:

I - zoneamento ambiental com criação de espaços territoriais especialmente protegidos;

II - estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

III - avaliação de impacto ambiental;

IV - licenciamento ambiental;

V - auditoria ambiental;

VI - monitoramento ambiental;

VII - sistema municipal de informações e cadastros ambientais;

VIII - fundo municipal do meio ambiente;

IX - plano diretor de arborização e áreas verdes;

X - educação ambiental;

XI - mecanismos de benefícios e incentivos, para preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;

XII - fiscalização ambiental;

XIII – medidas compensatórias.

Capítulo IV

DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 6º - Os conceitos para fins e efeitos deste Código, são os seguintes:

I - meio ambiente: interação de elementos naturais e artificiais, sócio-econômicos e culturais, que permitem, abrigam e regem a vida em todas as suas formas;

II - ecossistema: conjunto dos relacionamentos mútuos entre determinado meio ambiente e a flora, a fauna e os microrganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de equilíbrio geológico, atmosférico, meteorológico e biológico;

III - degradação ambiental: alteração adversa das características do meio ambiente, prejudiciais a vida;

IV - poluição: alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;

b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;

c) afetem desfavoravelmente a biota (flora e fauna);

d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

V - poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial;

VI - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;

VIII - preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas seu uso indireto sustentável;

IX - conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização, sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade;

X - manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI - gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos - assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;

XII - Área de Preservação Permanente: porção do território municipal protegida por leis Municipais, Estaduais ou Federais, de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIII - Unidades de Conservação: parcelas do território municipal, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado, legalmente constituída ou reconhecida pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção;

XIV - Áreas Verdes Especiais: áreas representativas de ecossistemas criados pelo Poder Público por meio de florestamento em terras de domínio público ou privado.

XV - corredor ecológico: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a

dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como, a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas das unidades individuais.

XVI - secretarias afins: são aquelas que desenvolvem atividades que interfiram direta ou indiretamente sobre a área ambiental, com programas educacionais ou de saúde e outras atividades

Título II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMMA

Capítulo I

DA ESTRUTURA

Art. 7º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente - SMMA, é o conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas integrados para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto neste Código.

Art. 8º - Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente:

I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, órgão de coordenação, controle e execução da política ambiental;

II - Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;

III - organizações da sociedade civil que tenham, principalmente, a questão ambiental entre seus objetivos;

IV - outras secretarias e autarquias afins do Município, definidas em ato do Poder Executivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CMMA é o órgão de deliberação superior do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SMMA.

Art. 9º - Os órgãos e entidades que compõem o SMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observada a competência do CMMA

Capítulo II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA - é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente, com as atribuições e competência definidas neste Código.

Art. 11 - São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA:

I – planejar, administrar e fiscalizar as posturas ambientais na estrutura básica da Prefeitura Municipal de Guapimirim, fornecendo diretrizes técnicas aos demais órgãos municipais em assuntos que se refiram ao meio ambiente, aos recursos hídricos e à qualidade de vida, e participar do planejamento das políticas públicas do Município;

II – formular as normas técnicas e os padrões de proteção, conservando e melhorando o meio ambiente, observando as Leis Federais, Estaduais e Municipais, assim como as deliberações do Conselho Municipal de Meio Ambiente;

III - elaborar e implementar o Plano de Ação de Meio Ambiente, com suas diretrizes e a respectiva proposta orçamentária;

III – estabelecer as áreas em que a ação do Executivo Municipal seja prioritária e coordenar as ações dos órgãos integrantes do SMMA;

IV - exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município, assim como exercer a ação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

V - realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadores do meio ambiente, atuando nos casos de infração da lei de proteção e conservação e melhoria do meio ambiente, e de inobservância de norma ou padrão estabelecido, de acordo com as prerrogativas conferidas ao Poder Público Municipal pelo arts. 282 e 283 e seus incisos e Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município de Guapimirim;

VI - manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do Município e responder consultas sobre matérias de sua competência;

VII – criar e manter atualizado, cadastro de profissionais que prestem serviços, elaborem e executem projetos ambientais;

VIII - promover a educação ambiental apoiando a Secretaria Municipal de Educação, na elaboração de programas curriculares e na formação dos professores da Rede Municipal de Ensino;

IX - articular-se com organismos Federais, Estaduais, Municipais e organizações não governamentais - ONG's, para a execução, coordenação e obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não, bem como a formação profissional;

X - apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham as questões ambientais e agrícolas, entre seus objetivos, atuando no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente e a agricultura;

XI - propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, elaborando e implementando os planos de manejo;

XII – propor normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;

XIII - licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação de obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;

XIV - desenvolver, com a participação dos órgãos e entidades do SMMA, o zoneamento ambiental;

XV - fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;

XVI - coordenar a implantação do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes e promover sua avaliação e adequação;

XVII - promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;

XVIII - atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;

XIX - fiscalizar as atividades produtivas e comerciais de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e pelo particular;

XX - exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

XXI - determinar a realização de Análise de Risco, quando necessária, e o Estudo de Impacto Ambiental e a formação do respectivo Relatório de Impacto do Meio Ambiente, para a instalação de quaisquer atividades poluidoras no território Municipal, prevendo, quando necessária, a audiência

pública para discussão do EIA/RIMA, desde que solicitada por organizações da sociedade civil com atuação no Município;

XXII - dar apoio técnico-administrativo ao CMMA.

XXIII - dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público nas suas ações institucionais em defesa do meio ambiente;

XXIV - elaborar projetos ambientais;

XXV – exercer a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as diretrizes constantes deste Código;

XXVI - executar outras atividades correlatas atribuídas pela administração;

Capítulo III

DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 12 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente é um órgão colegiado, autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SMMA.

Art. 13 - São atribuições do CMMA:

I – estabelecer as políticas municipais do meio ambiente, incluindo a elaboração e os procedimentos de implantação do zoneamento ambiental do Município de Guapimirim, estabelecendo normas de projetos ambientais, demarcando zonas de proteção ambiental do Município e aprovando o plano de ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acompanhando sua execução;

II - aprovar as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos ambientais do município, observadas as legislações estadual e federal;

III - aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental desenvolvidos pelo Poder Público e pelo particular;

IV - conhecer dos processos de licenciamento ambiental do Município;

V - analisar e assessorar propostas de projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder Executivo;

VI - acompanhar a análise e decidir sobre os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs.) e Relatórios de Impacto do Meio Ambiente (RIMAs.);

VII - apreciar, quando solicitado, termo de referência para a elaboração do EIA/RIMA e decidir sobre a conveniência de audiência pública;

VIII - estabelecer critérios básicos e fundamentados para a elaboração do zoneamento ambiental, podendo referendar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental municipal competente;

IX - apresentar sugestões para a reformulação do Plano Diretor Urbano no que concerne às questões ambientais;

X - propor a criação de unidades de conservação e de corredores ecológicos;

XI - examinar matéria em tramitação na Administração Pública Municipal, que envolva questão ambiental, a pedido do Poder Executivo ou de qualquer órgão ou entidade integrante do SMMA;

XII - propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da consciência pública, visando a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;

XIII - fixar as diretrizes de gestão do Fundo Para o Meio Ambiente;

XIV - acompanhar e apreciar, quando solicitado, os licenciamentos ambientais;

XV - fiscalizar e propor fiscalização no âmbito Municipal, em instalações de quaisquer empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio ambiente, projetadas ou

instaladas no território de Guapimirim, especialmente as indústrias extrativistas e a de transformação, após análise dos técnicos de órgãos competentes, conforme prevê a Resolução CONAMA 237/97;

XVI - exercer, mediante solicitação dos órgãos licenciados da União e do Estado, atividades fiscalizadoras relativas a empreendimentos ou atividades potencial ou efetivamente lesivas ao meio ambiente, situadas no Município de Guapimirim;

XVII - **propor e promover a realização de campanhas de conscientização quanto aos problemas ambientais e de patrimônio cultural;**

Art. 14 - As sessões plenárias do CMMA serão sempre públicas, permitida a manifestação oral de representantes de órgãos, entidades e empresas ou autoridades, quando convidados pelo presidente ou pela maioria dos conselheiros.

PARÁGRAFO ÚNICO - O quorum das Reuniões Plenárias do CMMA será de 1/3 (um terço) de seus membros para a abertura das sessões e de maioria simples para deliberações.

Art. 15 - O CMMA terá a seguinte composição:

01 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

01 representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

01 representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos;

Secretaria Municipal de Agricultura

01 representante da ACIAG ou entidade que venha a substituí-la;

02 representantes de Organizações Não Governamentais, que tenham em seu Estatuto Social, objetivos voltados para o Meio Ambiente;

01 representante de Concessionárias de Serviços Públicos.

§ 1º - O CMMA terá seu presidente indicado por ato do Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º - O presidente só exercerá o direito de voto em casos de empate, chamado “voto de minerva”.

§ 3º - Os representantes das entidades não governamentais sediadas no Município e legalmente constituídas, deverão ser escolhidos em assembléia geral por estas formalmente realizadas.

§ 4º - Os membros do CMMA e seus respectivos suplentes serão indicados pelas entidades nele representadas e designadas por ato do Prefeito Municipal, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 5º - O mandato para membro do CMMA será gratuito e considerado como serviço relevante para o Município.

Art. 16 - O Presidente do CMMA poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre matéria em exame.

Art. 17 - O CMMA manterá intercâmbio com órgãos congêneres municipais, estaduais e federais.

Art. 18 - O CMMA, a partir de informação ou notificação de medida ou ação causadora de impacto ambiental, diligenciará para que o órgão municipal competente providencie sua apuração e determine as providências cabíveis.

Art. 19 - A estrutura necessária ao funcionamento do CMMA será de responsabilidade da SMMA.

Art. 20 - Os atos do CMMA são de domínio público e serão amplamente divulgados pela SMMA.

Título III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Capítulo I

NORMAS GERAIS

Art. 21 - Os instrumentos da política municipal de meio ambiente, elencados no Art. 5 deste Código, serão definidos neste título.

Art. 22 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da política municipal de meio ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no Art. 4 deste Código.

Capítulo II

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 23 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividades bem como definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos dessas áreas, tais como:

I – **a dinâmica sócio-econômica na ocupação dos espaços;**

II – **os recursos naturais do Município;**

III – **a preservação das áreas de proteção aos mananciais;**

IV – **a criação de corredores ecológicos.**

Art. 24 - As zonas ambientais do Município são:

I - Zonas de Unidades de Conservação - **ZUC**: áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo;

II - Zonas de Proteção Ambiental - **ZPA**: áreas protegidas por instrumentos legais diversos, devido à existência de remanescentes de mata atlântica e ambiente associados e de suscetibilidade do meio a riscos relevantes;

III - Zonas de Proteção Paisagística - **ZPP**: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade e fragilidade visual;

IV - Zonas de Recuperação Ambiental - **ZRA**: áreas em estágio significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e são desenvolvidas ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção;

V-Zonas de Controle Especial - **ZCE**: demais áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

Capítulo III

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS.

Art. 25 - Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua delimitação, quando não definidos em lei.

Art. 26 - São espaços territoriais especialmente protegidos:

- I** - as áreas de preservação permanente;
- II** - as unidades de conservação;
- III** - as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação de relevante interesse ambiental;
- IV** - morros e montes;
- V** – as bacias hidrográficas, regiões costeiras, e os afloramentos rochosos do Município de Guapimirim;
- VI** – os corredores ecológicos.

Seção I

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 27 - São áreas de preservação permanente:

- I** - os manguezais, a Baía de Guanabara (área de relevante interesse ecológico), a vegetação de restinga e os remanescentes da mata atlântica, inclusive os capoeirões;
- II** - a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas a erosão e deslizamento;
- III** - as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais;
- IV** – os sambaquis
- IV** - as áreas que abriguem exemplares raros da flora e da fauna, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos, bem como aquelas que servem de pouso animal, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;
- V** - as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre de significativa importância ecológica;
- VI** - as demais áreas declaradas por lei.

Seção II

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E AS DE DOMÍNIO PRIVADO

Art. 28 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público e definidas dentre outras, de acordo com as seguintes categorias:

- I** - estação ecológica;
- II** - reserva ecológica;
- III** - parque municipal;
- IV** - monumento natural;
- V** - área de proteção ambiental.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá constar no ato de criação a que se refere a caput deste artigo a diretriz para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada, bem como a indicação da respectiva zona de amortecimento.

Art. 29 - A alteração adversa e a redução da área ou a extinção de unidades de conservação, não serão possíveis em nenhuma hipótese depois de declarada formalmente como uma área de zona de amortecimento, não podendo ser transformada em zona de área urbana, conforme prevê a lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2.000, que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza.

Art. 30 - O Poder Público Municipal poderá reconhecer, na forma da lei, unidades de conservação de domínio privado, de acordo com a Lei 4771, de 15/09/65 e com o Decreto 1922, publicado no DOU de 07/06/96.

Seção III DAS ÁREAS VERDES

Art. 31 - As Unidades de Conservação Municipais e as Áreas Verdes serão regulamentadas por ato do Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - A SMMA definirá e o CMMA aprovará as formas de reconhecimento de Áreas Especiais e de Unidades de Conservação de domínio particular;

Seção IV DOS MORROS E MONTES, DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS, DA REGIÃO COSTEIRA E DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS.

Art. 32 - Os morros e montes são áreas que integram as zonas de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.

Art. 33 – As bacias hidrográficas, a região costeira e os afloramentos rochosos do Município de Guapimirim são áreas de proteção paisagística.

Capítulo IV DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 34 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 35 – “ Padrão de Emissão” é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, se ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

Art. 36 - Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Público Estadual e Federal, podendo o CMMA estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões ou parâmetros não fixados pelos órgãos estadual e federal, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela SMMA.

Capítulo V

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 37 - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

- I** - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II** - as atividades sociais e econômicas;
- III** - a biota (flora e fauna);
- IV** - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V** - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
- VI** - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.

Art. 38 - A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal que possibilita a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:

I - a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto referido no *caput*;

II - a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e o respectivo Relatório de Impacto de Meio Ambiente - RIMA, para a implantação de empreendimentos ou atividades, na forma da lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - A variável ambiental deverá incorporar o processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento decisório do órgão ou entidade competente.

Art. 39 - É de competência da SMMA a exigência do EIA/RIMA para o licenciamento de atividade potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente no Município, bem como sua deliberação final.

§ 1º - O EIA/RIMA poderá ser exigido na ampliação da atividade mesmo quando o RIMA já tiver sido aprovado.

§ 2º - Caso haja necessidade de inclusão de pontos adicionais ao Termo de Referência, tais inclusões deverão estar fundamentadas em exigência legal ou, em sua inexistência, em parecer técnico consubstanciado, emitido pela SMMA.

§ 3º - A SMMA deve manifestar-se conclusivamente no âmbito de sua competência sobre o EIA/RIMA, em até 180 dias a contar da data do recebimento, excluídos os períodos dedicados à prestação de informações complementares.

Art. 40 - O EIA/RIMA, além de observar os demais dispositivos deste Código, obedecerá a seguinte diretriz geral:

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas apropriadas e alternativas de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de não execução do mesmo;

II - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos;

III - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;

IV - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos ambientais;

V - considerar os planos e programas governamentais existentes e a implantação na área de influência do empreendimento e a sua compatibilidade;

VI - definir medidas redutoras para os impactos negativos, bem como medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do empreendimento;

VII - elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados, que devem ser mensuráveis e ter interpretações inequívocas.

Art. 41 - A SMMA deverá elaborar ou avaliar os Termos de Referência, em observância às características do empreendimento e do meio ambiente a ser afetado, cujas instruções orientarão a elaboração do EIA/RIMA, contendo prazos, normas e procedimentos a serem adotados.

Art. 42 - O diagnóstico ambiental, assim como a Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA), deverão considerar o meio ambiente da seguinte forma:

I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com destaque para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

II - meio biológico: a flora e a fauna, com destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção e os ecossistemas naturais;

III - meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a sócio-economia, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos.

PARÁGRAFO ÚNICO - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais devem ser analisados de forma integrada, mostrando a interação entre eles e a sua interdependência.

Art. 43 - O EIA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, cadastrada e licenciada pelo Município, não dependente direta ou indiretamente do proponente, sendo aquela responsável legal e tecnicamente pelos resultados apresentados.

Parágrafo único: As despesas geradas pela elaboração do EIA-RIMA serão de responsabilidade do proponente.

Art. 44 - O RIMA refletirá as conclusões do EIA de forma objetiva e adequada à sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer elemento importante para a compreensão da atividade e conterá, no mínimo:

I - os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;

II - a descrição do projeto de viabilidade ou projeto básico e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias-primas, a mão-de-obra, as fontes de energia, demanda de água, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, e os empregos diretos e indiretos a serem gerados;

III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de influência do projeto;

IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;

V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;

VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;

VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

VIII - a recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral.

§ 1º - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva, e adequada à sua compreensão, e as informações nele contidas devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustrada por mapas e demais técnicas de comunicação visual, de modo que a comunidade possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências sócio-ambientais de sua implementação.

§ 2º - O RIMA, relativo a projetos de grande porte, conterá obrigatoriamente:

I - a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e comunitários e de infraestrutura básica para o atendimento das necessidades da população, decorrentes das fases de implantação, operação ou expansão do projeto, a fim de acompanhamento pela sociedade.

II - a fonte de recursos necessários à construção e manutenção dos equipamentos sociais e comunitários e a infra-estrutura.

III – Os projetos e programas de compensação ambiental, previstos nos respectivos EIAs, serão de responsabilidade dos proponentes quanto a sua elaboração e execução, ouvidos os órgãos e entidades municipais.

Art. 45 - A SMMA, ao determinar a elaboração do EIA e apresentação do RIMA, por sua iniciativa ou quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos munícipes, dentro de prazos fixados em lei, promoverá a realização de Audiência Pública para manifestação da população sobre o projeto e seus impactos sócio-econômicos e ambientais.

§ 1º - A SMMA procederá à ampla publicação de edital, dando conhecimento e esclarecimento à população da importância do RIMA e dos locais e períodos onde estará à disposição para conhecimento, inclusive durante o período de análise técnica.

§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser esclarecida e amplamente divulgada, com antecedência necessária à sua realização em local conhecido e acessível.

Art. 46 - A relação dos empreendimentos ou atividades que estarão sujeitas à elaboração do EIA e respectivo RIMA, será definida pelo órgão executivo responsável, que é a SMMA, sendo que um pedido não impede que outros órgãos o façam cumulativamente, obedecendo-se, ainda, as resoluções do CONAMA.

Capítulo VI

DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Art. 47 - A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal, com anuência da SMMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis por outros órgãos pertinentes.

§ 1º - Para efeito deste código são adotadas as seguintes definições de licenciamento:

I – licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente avalia e sugere o licenciamento quanto a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

II – licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente concede a licença ambiental, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

III – estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano

e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de contingência, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco;

IV – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que, gerado no território do Município, afete negativa e diretamente a qualidade ou equilíbrio do seu ambiente, ou seus recursos naturais.

Art. 48 - As licenças de qualquer espécie, de origem Federal ou Estadual, não excluem a necessidade de licenciamento expedido pela SMMAA, nos termos deste Código.

Art. 49 - A SMMAA expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Municipal de Localização – LML: Sua validade não poderá exceder 01 (um) ano, e será concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença Municipal de Instalação – LMI: Sua validade não poderá exceder a 02 (dois) anos e será o instrumento de autorização para a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados nos termos da licença de localização, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, às quais constituem motivos determinantes;

III - Licença Municipal de Operação – LMO: Sua validade não poderá exceder a 3 (três) anos e será o instrumento de autorização para a operação da atividade ou empreendimento, após verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

IV - Licença Municipal de Ampliação – LMA: Sua validade não poderá exceder o prazo estabelecido na licença de instalação e será o instrumento para a autorização, sob o aspecto ambiental, da ampliação do empreendimento ou atividade, e estará condicionada à licença de ampliação aprovada pela Secretaria Municipal de Obras, respeitando todas as normas ambientais, estabelecidas nas licenças anteriores.

Art. 50- A Licença Municipal de Localização - LML, será requerida pelo proponente do empreendimento ou atividade, para verificação de sua adequação aos critérios do zoneamento urbano e principalmente o ambiental.

Art. 51 – A Licença Municipal de Localização – LML, a Licença Municipal de Instalação - LMI, a Licença Municipal de Operação - LMO e a Licença Municipal de Ampliação - LMA, serão concedidas mediante apresentação do projeto competente, devidamente aprovados pelos órgãos municipais e do EIA/RIMA, quando exigidos por este Código e sua regulamentação.

§ 1º - Os licenciamentos municipais não excluem os licenciamentos de competência da União e do Estado, em conformidade com o estabelecido na Resolução CONAMA 237/97 e outras normas ambientais.

§ 2º - A SMMA definirá elementos necessários à caracterização do projeto e aqueles constantes das licenças, através de regulamentação própria.

Art. 52 - A LMI conterá o cronograma aprovado pela SMMA para implantação dos equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação ou reparação de danos ambientais.

Art. 53 - A LMO será concedida depois de concluída a instalação, verificada a adequação da obra e o cumprimento de todas as condições previstas na LMI.

Art. 54 - O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 55 - A revisão da LMO, independentemente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

I - a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população, para além daquele limite normalmente considerado, quando do licenciamento;

II - a continuidade da operação comprometer de maneira irremediável recursos ambientais não inerentes à própria atividade;

III - ocorrer descumprimento das condicionantes do licenciamento.

Art. 56 - A renovação da LMO deverá considerar as modificações no zoneamento ambiental com o prosseguimento da atividade licenciada e a concessão de prazo para a adaptação, realocização ou encerramento da atividade.

Art. 57 - O regulamento estabelecerá prazos para requerimento, publicação, validade das licenças emitidas e relação de atividades sujeitas ao licenciamento.

Parágrafo único: Nenhuma licença poderá ser concedida, sem que tenha sido apreciada pelos outros órgãos e/ou secretarias do governo municipal, envolvidos no processo, quando couber.

Capítulo VII

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 58 - Para os efeitos deste Código, denomina-se

“Auditoria Ambiental” a avaliação sistemática, objetiva e periódica dos aspectos legais, técnicos e administrativos relacionados a todas as unidades produtivas de uma empresa ou instituição, visando o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, análise e condições gerais e específicas de

funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, causadores de impacto ambiental, visando:

I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;

II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e municipais;

III - examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia qualidade de vida;

IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou atividades auditadas;

V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;

VI - examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção, a capacitação dos operadores e a qualidade do desempenho da operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente;

VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente na área de influência;

VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida;

IX – verificar o cumprimento das restrições e recomendações das licenças ambientais e dos EIA/RIMA e Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, quando houver;

§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter o prazo para a sua implantação determinado pela SMMA, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação, a partir da proposta do empreendedor.

§ 2º - O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos na forma do parágrafo primeiro deste artigo, sujeitará o infrator às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 59 - A SMMA poderá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora a realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o *caput* deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e à comunidade afetada, decorrente do resultado de auditorias anteriores.

Art. 60 - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada e por empresa ou entidade especializada no ramo, devidamente cadastradas no município, que será escolhida através de processo licitatório, pelo órgão ambiental competente, e acompanhadas, a critério da SMMA por servidor público, técnico da área de meio ambiente.

§ 1º - A omissão ou sonegação de informações relevantes, por parte da empresa contratada, descredenciará os responsáveis para a realização de novas auditorias, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 61 - As atividades de elevado potencial poluidor e degradador deverão, obrigatoriamente, submeter-se a auditorias ambientais periódicas, com controle e fiscalização feitos pela SMMA, que poderá solicitar complementações e alterações e, se necessário, propor mudanças.

§ 1º - Necessitam de auditoria:

I – terminais de petróleo e seus derivados, e álcool carburante;

II - indústrias ferro-siderúrgicas

III - indústrias petroquímicas;

IV - centrais termoelétricas;

V - atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais, como minerais, vegetais etc.

VI - instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;

VII - instalações de processamento e de deposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;

VIII - instalações industriais, de saúde, comerciais ou recreativas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com critérios, diretrizes e padrões normatizados.

X – sistemas de abastecimento e tratamento de água e esgoto;

XI – usinas de lixo, aterros sanitários e recicladoras

XII - e outras conforme solicitação dos órgãos ambientais

§ 2º - para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo entre as auditorias ambientais periódicas será de 3 (três) anos.

§ 3º - sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente deverão ser realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a elas relacionadas, até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa e da provocação de ação civil pública, se a SMMA assim o entender.

Art. 62 - O não atendimento de realização da auditoria nos prazos e condições determinados sujeitará o infrator à pena pecuniária, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por instituição ou equipe técnica designada pela SMMA, independentemente de aplicação de outras penalidades legais já previstas.

Art. 63 - Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da SMMA, consultas essas sujeitas ao recolhimento de taxas ou emolumentos.

Capítulo VIII DO MONITORAMENTO

Art. 64 - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão;

II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;

III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social;

IV - acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;

V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;

VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;

VII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.

Capítulo IX

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS

Art. 65 – A SMMA organizará e manterá sob sua responsabilidade, um “Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais”, em banco de dados, para utilização pelo Poder Público e pela Sociedade.

Art. 66 – O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais deverá contemplar as seguintes ações:

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o Sistema;

III - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;

IV - articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 67 - O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais será organizado e administrado pela SMMA, que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

PARÁGRAFO ÚNICO - A SMMA fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

Capítulo X

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 68 – Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Guapimirim, como órgão captador e gerenciador dos recursos, quer sejam da esfera federal, estadual, municipal ou de entidades privadas, nacionais ou internacionais, assim como multas aplicadas no Município, destinados ao desenvolvimento das ações voltadas para o Meio Ambiente no Município de Guapimirim.

Parágrafo Único: O Fundo Municipal de Meio Ambiente, será gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, obedecendo o contido neste Código.

Capítulo XI

DA ARBORIZAÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES MUNICIPAIS.

Art. 69 - A lei definirá as atribuições para execução, acompanhamento, fiscalização e infrações do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de Guapimirim, a ser instituído pelo Município, além do previsto neste Código.

§ 1º - Todas as árvores localizadas no território da cidade de Guapimirim são consideradas de bem público e como tal devem ser tratadas.

§ 2º - Denomina-se árvore todo elemento da natureza pertencente ao reino vegetal, que tenha sistema radicular, caule, tronco e sistema foliar, independentemente do seu porte.

§ 3º - Para efetuar corte ou poda em árvores em Guapimirim será necessária a autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sujeitando-se o infrator a punições administrativas previstas neste código.

Art. 70 - São objetivos do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de Guapimirim:

I - controle de cortes e podas de árvores em áreas públicas e particulares;

II - arborização de ruas, com programas de plantio, manutenção e monitoramento, com controle tanto da escolha da espécie como do tamanho desejado, por técnicos qualificados;

II – atuar nas áreas verdes públicas, com programas de implantação e recuperação, de manutenção e de monitoramento da arborização;

III – atuar nas áreas verdes particulares, com programas de uso público, de recuperação e proteção de encostas e de monitoramento e controle;

IV – criar unidades de conservação, englobando programas de plano de manejo, de fiscalização e de monitoramento;

V - desenvolver programas de cadastramento, de implementação de parques municipais, áreas de lazer públicas e de educação ambiental, assim como áreas particulares com relevante preservação ambiental ;

VI - desenvolver programas de pesquisa, capacitação técnica, cooperação, revisão e aperfeiçoamento da legislação ambiental;

VII – estimular o uso alternativo de cobertura vegetal e suas aplicações, adequadas às necessidades humanas e condições originais da Mata Atlântica.

§ 1º - São expressamente proibidos:

I – a fixação de cartazes, anúncios, faixas, galhardetes e/ou similares, cabos ou fios de qualquer espécie ou natureza e objetos perfurantes em árvores de domínio público ou privado;

II – a pintura do caule ou lenho por tinta de qualquer natureza que não tenha fins técnicos de recuperação, à exceção da cobertura de feridas abertas em partes dos caules, galhos ou ramos;

III – o sufocamento do tronco, caule, lenho, galhos e ramos, sobre qualquer pretexto, à exceção de sistemas e técnicas reprodutivas ou de enxertia, por técnicos qualificados;

IV – a construção de marquises e/ou coberturas que impeçam o desenvolvimento da arborização urbana já instalada e em qualquer fase de desenvolvimento;

V - o uso de fogo, a qualquer pretexto, na eliminação de árvores e galhos, em qualquer área do Município de Guapimirim, mesmo em propriedade particular;

VI – desestimular o uso de espécies invasoras, que causem desequilíbrio aos ecossistemas de Mata Atlântica.

§ 2º - Considera-se sufocamento do tronco das árvores, mencionado no inciso III deste artigo, a inexistência de espaço natural, na proporção mínima de 3 (três) vezes o diâmetro do tronco, em torno do eixo “gola” da árvore, para absorção das águas das chuvas e nutrientes;

Art. 71 – O corte de árvores, podas rasas ou radicais só poderá ser feita após autorização da SMMA, por profissionais com motosserra registrada junto ao IBAMA, devendo o requerente apresentar em qualquer solicitação a SMMA os seguintes documentos:

I – CPF;

II – identidade;

III - apresentação de Procuração, quando for o caso;

IV – RGI do imóvel ou cópia de contrato de aluguel;

V – autorização do proprietário para o corte de árvores, discriminando as árvores que serão cortadas;

§ 1º - árvores medindo até 6 (seis) metros de altura, poderão ser cortadas utilizando-se machado, facão, serrote e similares, desde que o profissional esteja devidamente cadastrado no município.

§ 2º - Corte, podas ou remoções de árvores da arborização urbana, em logradouros públicos, é de competência exclusiva do Poder Público da Cidade, podendo ser executado por interessado, obedecendo -se às disposições desta lei;

§ 3º - A autorização de corte de árvores para fins de construções só será concedida quando prevista em memorial descritivo e plantas do respectivo projeto.

§ 4º - As autorizações para construção no Município de Guapimirim terão que ser aprovadas pela SMMA, respeitando-se todas as normas ambientais estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais

§ 5º - É expressamente proibido danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de parques municipais, de logradouros públicos ou propriedades privadas, sujeitando-se o infrator a sanções administrativas previstas nesta lei

Capítulo XII

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 72 - A educação ambiental é um processo de aprendizagem permanente que visa o conhecimento, a reflexão e a incorporação dos conceitos relativos ao meio ambiente, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida da população.

Art. 73 - O Poder Público, na rede escolar municipal e na sociedade, deverá:

I - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e informal, com temas atuais e profissionais aptos para desenvolver esse trabalho;

II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal;

III - fornecer suporte técnico/conceitual aos projetos ou estudos interdisciplinares voltados para a questão ambiental nas escolas da rede municipal, assim como desenvolver campanhas na comunidade para conscientização da população;

IV - articular-se com entidades jurídicas e não-governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental do Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos;

V – selecionar técnicos de nível superior, com formação na área ambiental, para atuarem na implantação, acompanhamento, fiscalização e avaliação das práticas de Educação Ambiental no município;

VI – desenvolver a Educação Ambiental junto à comunidade para estimular a participação popular no debate, na solução de problemas e na criação de políticas ambientais;

VII – a SMMA destinará áreas no município onde possam acontecer aulas práticas de meio ambiente e matérias similares como o ecoturismo, agroturismo e agroecologia, dando todo o suporte técnico e infra-estrutura do local.

PARTE ESPECIAL

Título I

DO CONTROLE AMBIENTAL

Capítulo I

DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 74 - A qualidade ambiental será determinada nos termos dos artigos 34, 35 e 36 deste Código.

Art. 75 - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia

que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 76 - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, e meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Art. 77 - O Poder Executivo, através da SMMA tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente, ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observado a legislação vigente.

§ 1º - Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao causador.

§ 2º - Em caso de desastre ambiental o Município poderá declarar estado de alerta ambiental, até que seja sanado o problema.

§ 3º - O Município poderá constituir Comissões Especiais para analisar cada caso e transferir verbas para a recuperação do ambiente atingido.

Art. 78 - A SMMA é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para o exercício do poder de polícia nos termos e atribuições previstos neste Código, podendo:

I - estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;

II - fiscalizar o atendimento às disposições deste Código, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente às resoluções do CMMA;

III - estabelecer penalidades pelas infrações às normas ambientais;

IV - dimensionar e quantificar o dano visando responsabilizar o agente poluidor ou degradador.

Art. 79 - Quando necessário os agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderão pedir reforço policial, para averiguação em automóveis suspeitos, e outros, exercendo o poder de polícia conferido em legislação específica.

Art. 80 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro no Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais.

Art. 81 - Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais, de instalações ou atividades de contribuintes em débito com o Município em decorrência da aplicação de penalidades por infrações à legislação ambiental.

Seção I

DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Art. 82 – A exploração dos minerais depende de licença do Município e dos órgãos pertinentes, quais sejam, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, Departamento de Recursos Minerais - DRM, Superintendência Estadual de Rios Lagos e Lagoas – SERLA e Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente – FEEMA.

§ 1º - A licença municipal não exclui as federais e as estaduais.

§ 2º - Os elementos que deverão instruir o pedido de licença serão estabelecidos pelo Executivo Municipal.

Art. 83 – A licença para exploração mineral, a que se refere ao artigo anterior, será concedida observando-se as seguintes condições:

I – Não estar a exploração situada em topo de morro ou em área que apresente potencial turístico, importância paisagística ou ecológica;

II – A exploração não exceda a 5/6 (cinco sextos) da cota máxima de elevação na área referida, calculada em relação ao nível do mar;

III - A exploração mineral não se constitua ameaça à segurança da população nem comprometa o desenvolvimento urbanístico da região.

Art. 84 – O licenciamento será concedido por prazo determinado, sendo renovável através de requerimento do interessado dirigido a SMMA, observadas as condições estabelecidas nesta lei.

Art. 85 – As jazidas deverão usar medidas de segurança quanto ao uso de explosivos e/ou equipamentos pesados, nos horários programados, que deverão ser submetidos à apreciação do órgão Municipal competente, para sua autorização.

Art. 86 – A licença de que trata o artigo 85 será intransferível.

Art. 87 - O titular da licença fica obrigado a:

I – Executar a exploração conforme o projeto aprovado, sob pena de multa prevista neste Código de Meio Ambiente;

II - Extrair somente substâncias que constem da licença outorgada;

III – Comunicar ao DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral - e à autoridade municipal o descobrimento de qualquer outra substância mineral não incluída na licença de exploração, sem, entretanto, explorar tal substância;

IV – Proteger as formas de vegetação, as fontes hídricas e cursos d'água, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Código.

V – Manter sob controle a erosão, evitando o assoreamento de córregos, canais e regiões periféricas à exploração, sem prejuízo dos bens públicos ou privados. A inobservância ensejará a aplicação de pena prevista neste Código.

§ 1º – É expressamente proibido executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença do órgão competente, ou em desacordo com a obtida, sujeitando-se o infrator às penas e sanções administrativas previstas neste Código.

§ 2º – Também sofrerão penalidades e sanções administrativas os que não cumprirem a recuperação da área pesquisada ou explorada, nos termos da licença.

Art. 88 - Os atuais titulares de licença de exploração de jazidas e/ou mineral a que se refere esta seção deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias antes do vencimento, solicitar a sua renovação, que poderá ser negada em função do não cumprimento de normas ambientais estabelecidas pela SMMA e/ou por Resoluções do CMMA e outras.

Art. 89 - A extração mineral e de terra vegetal são reguladas por esta seção e pela norma ambiental pertinente.

§ 1º - Quando a implementação de um empreendimento necessitar de movimentação de terra será necessário a apresentação do plano de movimentação de terra para ser aprovado pela secretaria de meio ambiente assim como pela secretaria de obras.

Art. 90 - A exploração de jazidas de substâncias minerais dependerá sempre das instruções técnicas, oriundas dos órgãos públicos, para o seu licenciamento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Quanto ao licenciamento da exploração prevista no caput deste artigo, será obrigatória a apresentação de Projeto de Recuperação da Área Degradada, pelas atividades de lavra, sujeito a adequações por técnicos da SMMA.

Seção II

DO AR.

Art. 91 – Poluente do ar é qualquer substância em estado sólido, líquido ou gasoso que direta ou indiretamente seja lançada ou esteja dispersa na atmosfera, alterando sua composição natural.

Parágrafo único: Para reduzir a poluição e manter a qualidade do ar a níveis aceitáveis, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo órgão ambiental específico, o Município adotará medidas de controle que permitam o acompanhamento da qualidade do ar.

Art. 92 - Cabe ao Município, por ser integrante do SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente, fiscalizar e controlar a implantação e a operação dos empreendimentos e atividades que possam causar comprometimento da qualidade do ar no Município de Guapimirim. Os índices médios de parâmetros que indiquem a pureza do ar terão o seu comportamento semestral avaliados, considerando:

I – Partículas em suspensão;

II – Óxidos de Enxofre;

III – Monóxido de Carbono;

IV – Oxidantes fotoquímicos.

Art. 93 - As fontes produtoras deverão adotar sistemas de controle de emissão de gases, baseados na melhor tecnologia aplicável a cada caso.

Art. 94 - Provocar abusivamente a emissão de fumaça, vapor, gás ou produtos voláteis que coloquem em risco a vida de pessoas e animais, acarretará em pena prevista neste Código.

Art. 95 – A inexistência de sistema de controle de emissão de fumaça ou gases, por fontes estacionárias ou móveis e/ou outras, que estejam em desacordo com a Legislação vigente, acarretando danos ao meio ambiente, é passível de pena prevista neste Código.

Art. 96 - Na implementação da política municipal de controle da poluição atmosférica deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes, por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da SMMA;

V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 97 - Deverão ser respeitados, dentre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;

b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais, substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;

c) arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.

II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, lavadas ou umedecidas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;

III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies e manejo adequados;

IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos deverão ser mantidos sob cobertura, enclausurados ou adotadas outras técnicas de segurança comprovadas;

V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição;

VI - é proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos, vegetais e outros, que comprometam de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;

VII - é proibida a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 2 (dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até 5 (cinco) minutos de operação para outros equipamentos, podendo ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de justificada limitação tecnológica dos equipamentos;

VIII - não será permitida a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação industrial de transformação, estocagem e transporte;

IX - proíbe-se, também, a emissão de odores que possam criar incômodos à população;

X - fica proibida a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

XI - é vedada a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 98 - As fontes de emissão deverão, a critério técnico fundamentado da SMMA, apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a 1 (um) ano, nos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em relação aos níveis de produção.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela ABNT e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, homologadas pelo CMMA.

Art. 99 - São vedadas instalações e ampliações de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta lei.

§ 1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se adequar ao disposto neste Código, nos prazos a serem estabelecidos pela SMMA, não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta lei.

§ 2º - A SMMA poderá reduzir este prazo nos casos em que a área crítica de poluição atmosférica for considerada de risco ambiental para o Município de Guapimirim, assim como os níveis de emissão ou os incômodos causados à população sejam significativos.

Art. 100 - A SMMA, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito à apreciação do CMMA, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Seção III **DOS RECURSOS HÍDRICOS**

Art. 101 – O Município deverá fiscalizar e controlar a implantação e operação dos empreendimentos e atividades que apresentem riscos às águas superficiais e subterrâneas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não será permitida construção ou implantação de projetos as margens dos rios ou em torno das nascentes sem anuência do órgão competente da SMMA, e liberação da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, quando se fizer necessário, assim como outros órgãos competentes.

Art. 102 - O não cumprimento destas exigências ensejará a aplicação da pena prevista neste Código.

Art. 103 - Toda e qualquer indústria efetiva ou potencialmente poluidora, bem como as construções ou estruturas que armazenem substâncias capazes de causar poluição hídrica, devem ficar localizadas a distâncias estabelecidas por órgãos ambientais para não colocar em risco iminente, as fontes hídricas e cursos d'água do Município de Guapimirim, assim como obedecendo ao Código de Zoneamento Municipal.

Art. 104 - Os cursos hídricos que fizerem parte do Município serão regidos por legislação específica, devendo, qualquer ação nessas áreas, ainda que pertinentes, ser comunicada ao órgão competente do Meio Ambiente do Município de Guapimirim.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os lançamentos de efluentes resultantes de esgotamento sanitário deverão possuir tratamento, com fossa, filtro, caixa de gordura e sumidouro antes de serem lançados nos corpos hídricos, conforme prevê a Lei Orgânica Municipal de Guapimirim, e outras que possam substituí-las, tais como as normas estabelecidas pela ABNT e NBR correspondente.

Art. 105 - A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos Recursos Hídricos objetiva:

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;

II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as matas ciliares dos rios, os manguezais, os estuários, as áreas de nascentes e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;

III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;

VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais e costeiras, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando expressamente disposto em norma específica;

VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hídricos.

Art. 106 - A ligação de esgoto sem tratamento adequado na rede de drenagem pluvial equivale à transgressão do art. 137, Inciso I, deste Código.

Art. 107 - Toda edificação fica obrigada a ligar o esgoto doméstico no sistema público de esgotamento sanitário, quando houver, ou fazer seu tratamento unitário como prevê o artigo 105, parágrafo único, deste código.

§ 1º - Os condomínios horizontais e outros que possam existir no município, assim como vilas, serão responsáveis pela implantação do sistema de esgotamento sanitário de tratamento primário, coletivo ou individual, que deverá conter fossa séptica, caixa de gordura, filtro biológico e sumidouro, devendo, quando necessário, todo o sistema estar de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e as contidas na ABNT.

§ 2º - As águas provenientes de piscinas tratadas com cloro e outros produtos químicos não poderão ser lançadas diretamente em corpos hídricos, devendo ter tratamentos específicos para eliminação dos produtos químicos.

§ 3º - As águas servidas provenientes de canil, e outros criatórios de animais que possam poluir os recursos hídricos, deverão obrigatoriamente ser submetidas a tratamento através de medidas e equipamentos técnicos necessários.

Art. 108 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e potencialmente poluidoras instaladas no Município de Guapimirim, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Art. 109 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 110 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art. 111 - Serão avaliadas e consideradas, se for o caso, pela SMMA, de acordo com o corpo receptor, as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art. 112 - A captação de água, interior e costeira, superficial ou subterrânea, deverá atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo às demais exigências legais, a critério técnico da SMMA.

Art. 113 - As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras e de captação de água, implementarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela SMMA, integrando tais programas ao Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA.

§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias da ABNT, ouvida a SMMA.

§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavorável, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§ 3º - Os técnicos da SMMA terão acesso a todas as fases do monitoramento a que se refere o *caput* deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

Art. 114 - A critério da SMMA, as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação, lagoas de decantação, ou outro sistema com capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º - O disposto no *caput* deste artigo aplica-se às águas de drenagens correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

§ 2º - A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.

§ 3º - O Município estabelecerá normas para projetos de instalação de cemitérios, sistemas de coleta de resíduos sólidos, tratamento de esgoto e aterros sanitários e outros que possam causar danos às águas superficiais ou subterrâneas, visando sua melhor adequação às características geológicas e hidrogeológicas da área e a preservação dos recursos.

§ 4º - O Poder Público poderá declarar estado de alerta municipal visando o racionamento das águas superficiais e subterrâneas do Município, a fim de suprir o abastecimento.

§ 5º - As escavações, sondagens, pesquisas, lavra mineral ou afins que atingirem as águas subterrâneas deverão ter tratamento técnico adequados para preservar os aquíferos, e sempre que isso ocorrer deverá ser comunicado a SMMA.

Seção IV

DO SOLO

Art. 115 - Toda atividade que envolva projetos de engenharia civil ou geologia, tais como terraplanagem ou movimento de terras que impliquem na descaracterização ou transformação do maciço terroso da área, deverá ser submetida a exame por parte da SMMA.

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento do disposto neste artigo ensejará a aplicação da pena prevista neste Código.

Art. 116 - Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos que alterem as condições físicas e químicas do meio ambiente, estando o infrator sujeito à pena prevista neste Código.

Art. 117 – O solo somente poderá ser utilizado para destino final dos resíduos sólidos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada, estabelecida em propriedade pública ou privada, mediante aprovação do órgão competente de Meio Ambiente do Município de Guapimirim, do Estado e Federal, quando couber, cabendo ao Município a fiscalização periódica.

Art. 118 – A destinação de resíduos gerados por atividades comerciais ou industriais, passíveis de reaproveitamento ou não, como pilhas, baterias de celulares, pneus e outros é de inteira responsabilidade da fonte geradora.

PARÁGRAFO ÚNICO: O não cumprimento dos artigos 118 e 119 ensejará a aplicabilidade de pena prevista neste Código.

Art. 119 - A proteção do solo no Município visa:

I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes;

II - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;

III - priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.

Art. 120 - O Município deverá implantar adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.

Art. 121 - A deposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se, levando-se em conta os seguintes aspectos:

I - capacidade de absorção pelo solo (percolação);

II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;

III - limitação e controle da área afetada;

IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Seção V

DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS

Art. 122 - O controle da emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades exercidas em ambientes fechados ou abertos, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas por esta lei e pela legislação Federal e Estadual, que visam garantir o sossego e bem-estar públicos, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas, geradas por sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 123 - Para os efeitos deste Código consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

a) **Período Diurno (PD)**: tempo compreendido entre 8 (oito) e 22 (vinte e duas) horas do mesmo dia, exceto os domingos e feriados nacionais, estaduais e municipais, quando esse período será entre as 9 (nove) e as 22 (vinte e duas) horas;

b) **Período Noturno (PN)**: o tempo complementar compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 8 (oito) horas do dia seguinte, respeitando-se a ressalva para domingos e feriados;

c) **poluição sonora**: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas em normas legais;

d) **som**: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16 Hz a 20 KHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

e) **ruído**: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

f) **zona sensível a ruídos**: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental.

Art. 124 - Compete a SMMA:

I - elaborar a carta acústica do Município de Guapimirim;

II - estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;

III - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;

IV - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;

V - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

VI - organizar programas de educação e conscientização a respeito de:

a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações;

b) prestar esclarecimento sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.

Art. 125 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir para a ocorrência de qualquer ruído, sujeitando-se a sanções administrativas previstas nesta lei.

Art. 126 - Fica proibido o funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, de uso particular ou comercial, que produza, reproduza ou amplifique o som de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos;

§ 1º – Para efeito desta lei, consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público, quaisquer ruídos cujos níveis máximos de som ultrapassem nível sonoro superior a 80 (oitenta) decibéis, medidos na curva C do medidor de intensidade de som, de acordo com o método MB – 268, prescrito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, no ambiente exterior ao recinto em que têm origem.

§ 2º – Poderão realizar-se, mediante autorização do órgão competente, em horário e local previamente autorizado, obedecendo-se aos preceitos desta Lei, os seguintes eventos:

- festividades religiosas;
- comemorações oficiais;
- reuniões desportivas;
- festejos carnavalescos;
- festas juninas;
- passeatas e desfiles;
- outros, amparados por Lei.

Art. 127 - Os instrumentos ou equipamentos que estiverem causando poluição sonora, nos termos deste Código, serão apreendidos, ficando seus proprietários ou responsáveis sujeitos à multa estabelecida pela SMMA e outros órgãos ambientais.

Seção VI DO CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 128 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação presentes na paisagem urbana e visível dos logradouros públicos, só poderá ser promovida por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pelo órgão competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todas as atividades que industrializem, fabriquem ou vendam veículos de divulgação ou comercializem espaços públicos ou particulares devem ser cadastradas no órgão competente.

Art. 129 - O assentamento físico dos veículos de divulgação em logradouros públicos só será permitido nas seguintes condições:

I - quando contiver anúncio institucional;

II - quando contiver anúncio orientador.

Art. 130 - São considerados anúncios, quaisquer indicações existentes sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis dos logradouros públicos e/ou de espaços privados, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em:

I - anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;

II - anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, pessoas, idéias ou coisas;

III - anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;

IV - anúncio orientador: transmite mensagens de orientação, tais como anúncios de tráfego ou de alerta;

V - anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.

Art. 131 - Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da contínua e dinâmica interação entre os elementos naturais, os elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.

Art. 132 - São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público, segundo classificação a ser estabelecida pelo CMMA.

Art. 133 - É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento e de atributo cênico do meio ambiente natural ou criado, sujeitando-se o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade, ao controle ambiental, nos termos deste Código, seus regulamentos e normas.

Seção VII

DAS FORMAS DE VEGETAÇÃO E COBERTURA FLORESTAL

Art. 134– Aplica-se supletivamente à presente Lei as resoluções contidas na Legislação Ambiental em vigor, bem como a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999.

Art. 135 - Cabe ao Poder Público Municipal estabelecer os métodos de proteção e incentivo à arborização e ao reflorestamento, levando-se em consideração os seguintes:

I – Na implantação de projetos industriais, comerciais e/ou residenciais, seja feito o plantio de árvores na proporção 20% (vinte por cento) da área utilizada para o projeto no mesmo local ou em áreas determinadas pela SMMA;

II – A proteção, através de avaliação da SMMA, do corte qualquer árvore, seja de domínio público ou privado, a não ser em caso de ameaça à saúde, ao patrimônio ou à segurança pública. Os casos que envolvam risco patrimonial deverão ser diagnosticados pela SMMA;

III – O corte ou poda de árvores será autorizado pela SMMA, segundo a ordem de entrada dos processos, salvo os casos de urgência ou de força maior;

IV – O plantio de árvores deverá obedecer a normas estabelecidas por órgãos competentes e aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

V – No caso de plantio em calçadas será obedecido critério a ser determinado pela SMMA;

VI – É expressamente proibido o plantio de árvores sob a rede elétrica, telefônica e afins, exceto com anuência do órgão municipal competente e com a indicação da espécie apropriada;

VII – A distância de uma árvore a outra deverá ser de no mínimo 4 (quatro) metros no trecho contínuo e de no mínimo 6 (seis) metros nos cruzamentos de via pública, com covas de 0,60m X 0,60m com 0,80m de profundidade;

VIII – Será cobrada pela municipalidade taxa de autorização de corte ou poda de árvores, destinando-se a arrecadação ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, para desenvolvimento de projetos de educação ambiental ou projetos de recuperação de áreas degradadas.

PARÁGRAFO ÚNICO: O corte não autorizado pela SMMA, obriga o infrator ao replantio, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, por dano ao patrimônio público

Seção VIII

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 136 - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias químicas ou biológicas e/ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

Art. 137 - São vedados, no Município, além de outros que este Código proibir:

I - o lançamento de esgoto *in natura*, em corpos hídricos;

II - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento, que possam resultar na contaminação do meio ambiente natural;

III - a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade, tais como:

- os resíduos de serviços de saúde;
- os produtos de oficinas ou de laboratórios, como vacinas, inóculos e soros, entre outros.

Seção IX

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Art. 138 - As operações de transporte através da malha rodoviária, estradas municipais ou ferrovias, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município de Guapimirim, serão reguladas pelas disposições deste Código, sem prejuízo da norma ambiental competente.

Art. 139 - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e outras que o CMMA vier a definir.

Art. 140 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT e da legislação em vigor, e devem estar em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade e sempre devidamente sinalizados.

Art. 141 - Quando inevitável o transporte de carga perigosa no Município de Guapimirim, será precedido de autorização expressa do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da SMMA, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função da periculosidade.

Título II

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

Capítulo I

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 142 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos Fiscais de Meio Ambiente do município, pelos demais servidores públicos para tal fim designados e pelas entidades não governamentais, nos limites da lei.

Art. 143 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:

Advertência: intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções;

Apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorar-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre ilegalmente conduzido ou transportado;

Auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia;

Auto de constatação: registro de irregularidade constatada no ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental, sugerindo as sanções administrativas cabíveis;

Notificação: instrumento administrativo que tem como objetivo dar ciência ao infrator das providências a serem tomadas. Trata-se de uma comunicação formal que determina um prazo para que sejam cumpridas as devidas exigências, e que caso não sejam cumpridas, transformar-se-á em auto de infração automaticamente depois de vencido o prazo.

Auto de infração: registro do descumprimento de norma ambiental e que consigna a sanção pecuniária cabível;

Demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental;

Embargo: suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento;

Fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, nesta Lei e nas normas dela decorrentes;

Infração: ato ou omissão contrários à legislação ambiental, a este Código e às normas dele decorrentes;

Infrator: pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento de norma ambiental;

Interdição: limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou conclusão de empreendimento;

Intimação: chamamento de pessoa física ou jurídica a comparecer à SMMA ou cumprir determinado ato que lhe tenha sido imposto pelos órgãos governamentais;

Multa: imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida;

Poder de polícia: atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida;

Reincidência: perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental. No primeiro caso trata-se de reincidência específica e no segundo de reincidência genérica. A reincidência será caracterizada se o fato gerador acontecer no espaço de tempo limitado a 5 (cinco) anos, a contar da 1ª autuação.

Art. 144 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos Fiscais de Meio Ambiente credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados destinados ao público.

Art. 145 - Mediante requerimento formal ou informal da SMMA, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 146 - Ao Fiscal de Meio Ambiente, devidamente credenciado compete:

I - efetuar visitas e vistorias;

II - verificar a ocorrência de infração e ou notificar o infrator;

III - lavrar o auto correspondente, fornecendo cópia ao autuado;

IV - elaborar relatório de vistoria e/ou constatação;

V - exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental positiva.

VI – responder tecnicamente sobre matéria que domina, quando requisitados por setores e entidades afins.

VII – colaborar na elaboração e execução de projetos de educação ambiental e com similares que tenham como objetivo a qualidade sócio-ambiental.

Art. 147 - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que trata este regulamento dar-se-á por meio de:

I - notificação;

II - auto de infração;

III - auto de apreensão;

IV - auto de embargo;

V - auto de interdição;

VI - auto de demolição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os autos serão lavrados em três vias destinadas:

a) a primeira - ao autuado;

b) a segunda - ao processo administrativo;

c) a terceira - ao setor de fiscalização;

Art. 148 – Estão sujeitas às sanções administrativas, previstas na presente Lei:

a) as pessoas físicas ou jurídicas que causarem poluição hídrica, do ar, do solo ou acidental;

b) as pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de observar as intimações criadas por esta lei e aplicadas pelo órgão competente do Meio Ambiente.

Art. 149 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, dele constando:

I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com o respectivo endereço;

II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;

III - o fundamento legal da autuação;

IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;

V - nome, função e assinatura do autuante;

VI - prazo para apresentação de defesa;

VII – a qualificação do representante legal e a justificativa da não presença do titular.

Art. 150 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 151 - A assinatura do infrator ou do seu representante legal não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 152 - Do auto será intimado o infrator:

- I** - pelo autuante, mediante assinatura do infrator ou seu preposto;
- II** - por via postal, fax ou telex, com prova de recebimento;
- III** - por edital, nas demais circunstâncias.

PARÁGRAFO ÚNICO - O edital será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação no Município.

Art. 153 - São fatores a serem considerados pelo autuante na classificação de infração:

- I** - a maior ou menor gravidade;
- II** - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
- III** - os antecedentes do infrator.

Art. 154 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas pela SMMA;

II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

III - colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve;

V – acidente sem dolo manifesto;

VI – dano ambiental de pequena intensidade;

VII – disposição manifesta do responsável em, efetivamente, adotar medidas de proteção ambiental adequada.

Art. 155 - São consideradas circunstâncias agravantes:

- I** - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;
- II** - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
- III** - coagir outrem para a execução material da infração;
- IV** - ter a infração consequência grave ao meio ambiente;

V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, inclusive por desinteresse, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

VI - ter o infrator agido com dolo ou má-fé;

VII - atingir a infração áreas sob proteção legal;

VIII – poluição de grande intensidade ou dano significativo, inclusive à saúde individual ou pública;

IX – culpa manifesta por negligência, imprudência ou imperícia.

Art. 156 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será aplicada levando em consideração tais circunstâncias, bem como o conteúdo da vontade do autor.

Capítulo II

DAS PENALIDADES

Art. 157 – Será considerado infrator todo aquele que, por culpa ou dolo de ação ou omissão, e/ou por qualquer forma de atuação, for considerado responsável pela transgressão de quaisquer das normas previstas neste Código, e nas demais leis ambientais.

Art. 158 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela Legislação Federal e Estadual, o cumprimento das medidas de prevenção à correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitará o infrator a:

I - Multa simples diária, nos valores que constam deste Código;

II - Perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - Suspensão de suas atividades

Art. 159 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:

I - advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II - multa simples, diária ou cumulativa, de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e da flora silvestres, instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade;

V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes do Executivo Municipal, em especial a Secretaria Municipal de Fazenda, em cumprimento a parecer técnico homologado pelo titular da SMMA;

VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município, bem como o bloqueio da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

VII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela SMMA;

VIII - demolição.

§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às penas cominadas;

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis;

§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

§ 4º - O valor da multa de que trata este artigo será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 5º - Os critérios de aplicação e os valores de multas, serão estabelecidos por decreto municipal específico.

§ 6º - A multa aplicada poderá ser reduzida em 50% (cinquenta por cento) caso seja paga até o vencimento e desde que não seja interposto recurso.

§ 7º - Ao arbitrar o valor da multa o órgão competente do Meio Ambiente levará em consideração a existência de fatores agravantes e/ou atenuantes, conforme previsto neste Código.

Art. 160 - As penalidades poderão incidir sobre:

I - o autor material;

II - o mandante;

III - quem de qualquer modo tenha concorrido à prática ou dela se beneficie.

Art. 161 - No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação ou omissão, o órgão competente do Meio Ambiente poderá aplicar multa diária até cessar a ação degradadora.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor da multa diária, a ser aplicada na forma deste artigo, poderá ser inferior ao valor mínimo constante da tabela respectiva, mas não poderá superar o valor máximo.

Art. 162 – Configurando-se mais de uma infração simultânea, será imposta multa equivalente à soma das várias infrações.

Art. 163 - A interdição ou embargo poderá ser efetivada independentemente de quaisquer outras sanções aplicadas ao infrator, anterior ou simultaneamente.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de extrema necessidade e/ou urgência, serão embargadas as atividades, precedidas de Edital.

Art. 164 – A penalidade de interdição e/ou embargo, poderá implicar na suspensão das atividades do infrator no local determinado ou na interdição do próprio local do exercício destas atividades.

Art. 165 – Nos casos de resistência ou oposição ao poder de polícia por parte do infrator, a interdição será efetivada com requisição da força policial.

Art. 166 – Independentemente da existência de culpa e da aplicação das penalidades previstas nesta Lei, será o poluidor obrigado a reparar ou indenizar os prejuízos por ele causado ao meio ambiente.

Art. 167 - As penalidades previstas neste capítulo serão objeto de regulamentação por meio de ato do Poder Executivo Municipal, ouvido o CMMA

Art. 168 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a determinar a classificação e graduação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentado nas previsibilidades desta lei e demais legislações pertinentes, considerando essencialmente a especificidade de cada recurso ambiental.

Capítulo III DOS RECURSOS

Art. 169 - O autuado poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do auto de infração, o que gerará a instauração de processo contencioso administrativo, em primeira instância.

§ 1º - O recurso será encaminhado via Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da intimação e será dirigido ao Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 2º - O recurso mencionará:

I - autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do recorrente;

III - os motivos e fundamentos para o recurso;

IV - os meios de provas que o recorrente pretenda produzir, expondo os motivos que os justifiquem.

Art. 170 - Oferecido o recurso, o processo será analisado pela SMMA, que se manifestará no prazo de 10 (dez) dias, dando ciência ao recorrente da decisão.

Art. 171 – Da decisão da Secretaria de Meio Ambiente, o recorrente poderá, em segunda instância, recorrer ao Prefeito Municipal.

Art. 172 – Recebido o recurso em segunda instância, será analisado e julgado pela Procuradoria Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do protocolo do recurso.

Parágrafo único: O julgamento final, feito pela Procuradoria Geral do Município, será homologado pelo Prefeito Municipal, dele não cabendo mais qualquer recurso.

Art. 173 – O autuado terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a homologação do Prefeito Municipal, para cumprir com o determinado no auto de infração.

§ 1º - Quando se tratar de recolhimento e/ou pagamento de recursos financeiros, esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, a Procuradoria Geral do Município declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva, pela Procuradoria Geral, independente das sanções relativas a reparação de dano ambiental.

CAPÍTULO IV

DOS AUTOS DE NOTIFICAÇÃO E INFRAÇÃO

Art. 174 – O Auto de Infração consiste no relatório preliminar da ocorrência de agressão e danos ao meio ambiente, sendo descritas na notificação as citações das Leis, Decretos e Portarias que justifiquem a ação.

Art. 175 – Do auto de notificação à justificativa do infrator, decorrerá um período de 10 (dez) dias, a partir do qual será lavrado o auto de infração, que contará com o mesmo período de dias para o recurso, por parte do infrator.

Art. 176 – Os autos de notificação e de infração obedecerão aos modelos que constituem anexo desta Lei, constando, obrigatoriamente os seguintes dados:

Dia, mês, ano, hora e endereço do infrator;
Nome do fiscal e do infrator;
Testemunha para o auto de infração, quando necessário;
Nos casos de denúncia será dispensado o nome do denunciante;
Leis, com respectivos artigos, que enquadram a infração;
Valor da multa.

Art. 177 – Os infratores em débito com a Municipalidade não poderão receber quaisquer quantias ou créditos da Prefeitura, participar de licitações ou obter qualquer forma de licenciamento sem que antes resolvam a todas as pendências originadas de notificações ou de auto de infrações.

Art. 178 – Todas as multas previstas neste Código serão revertidas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 179 – Os modelos de Autos de Infração, bem como de Notificações, serão objeto de aprovação por Decreto, emitido pelo Poder Executivo.

Art. 180 – Constitui infração toda ação ou omissão contrárias às normas previstas neste código, bem como as estabelecidas pelo Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, Artigos 258 a 279 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, da Lei Orgânica do Município de Guapimirim, nos seus artigos que tangem ao meio ambiente e às demais legislações pertinentes.

Art. 181 - A Administração Pública Municipal, através do Poder Executivo, na defesa de seus interesses e dos interesses da coletividade, poderá promover a intervenção, interdição e suspensão de atividades que provoquem, de alguma forma, danos ao Meio Ambiente.

Art. 182 – Incorrerá em multa, sem prejuízo de ação penal cabível, quem embarçar, desacatar ou ofender a autoridade fiscal no exercício de sua função.

Art. 183 – Ao infrator reincidente será aplicada multa em dobro.

Art. 184 – A SMMA poderá estabelecer, segundo critérios próprios, medidas compensatórias, que poderão ou não anular as multas.

Art. 185 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guapimirim, 28 de junho 2004.

AILTON ROSA VIVAS
Prefeito Municipal